

NOTA TÉCNICA N. 67/2026

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Brasília, 7 de abril de 2026.

Assunto: Requisitos, procedimentos e limites da cessão de créditos inscritos em precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) na Justiça Federal (ratificação da Nota Técnica CLISP n. 27/2025).

Referência: Nota Técnica NI CLISP n. 27/2025 do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal na Seção Judiciária de São Paulo (CLISP)

Relatores: Juízes Federais Fernando Caldas Bivar Neto e Gabriel Hillen Albernaz Andrade (Relatores da nota original e da nacionalização); Juiz Federal Igor Cabral Batista (Revisor da nota original).

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Identificação do problema local:**

A Seção Judiciária de São Paulo identificou um aumento significativo de operações de cessão de créditos inscritos em precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) nos anos de 2024 e 2025.

Este fenômeno, segundo anotado, reflete a consolidação de um mercado especializado de negociação de créditos devidos pela Fazenda Pública, com implicações relevantes para a proteção dos credores originários e a efetividade do sistema de pagamento de precatórios.

Além disso, foi anotado, consoante Nota Técnica n. 46/2024 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, a existência de divergência jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de cessão de créditos alusivos a parcelas previdenciárias.

No entanto, diante da peculiaridade local, especialmente do pacífico entendimento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região quanto à matéria, percebeu-se que parcela significativa das cessões de precatórios e requisições de pequeno valor envolviam créditos de natureza previdenciária, o que exigiu incursão nas peculiaridades desse tipo de avença.

- **Referência ao trabalho original:**

A Nota Técnica NI CLISP n. 27/2025 foi elaborada com base em análise empírica de dados coletados junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, evidenciando tipologias de operações, características dos agentes envolvidos, taxas de deságio praticadas e vulnerabilidades procedimentais.

Foram coletados dados alusivos ao ano de 2025, totalizando 2.362 cessões de créditos comunicadas à Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, das quais foram analisadas especificamente 622, amostragem relevante para espelhar o teor das apurações.

O trabalho foi conduzido pelos Juízes Federais Fernando Caldas Bivar Neto e Gabriel Hillen Albernaz Andrade, sob revisão do Juiz Federal Igor Cabral Batista.

- **Justificativa para a nacionalização:**

Os achados da análise local possuem relevância nacional, uma vez que a prática de cessão de créditos em precatórios – sejam eles de natureza previdenciária ou não previdenciária – não se restringe à Seção Judiciária de São Paulo, mas constitui fenômeno observado em todas as regiões da Justiça Federal.

A falta de diretrizes uniformes e de parâmetros de controle judicial adequado pode resultar em tratamentos desiguais e em prejuízos aos credores originários em diferentes jurisdições.

A nacionalização da Nota Técnica visa assegurar alinhamento nas decisões judiciais e implementação de medidas protetivas em âmbito nacional.

Especificamente no tocante aos créditos de natureza previdenciária, mencione-se, ainda, a existência de entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Tema IRDR n. 34, no qual fixada a tese de que *“É vedada, nos termos do art. 114 da Lei nº 8.213, a cessão de créditos de origem previdenciária objeto de qualquer requisição judicial de pagamento”*.

A despeito disso – e evidenciando uma vez mais o aspecto nacional da controvérsia –, a questão será objeto de deliberação vinculante pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da recente afetação do Tema n. 1.418, a qual busca “*Definir se é possível: i) a cessão de crédito oriundo de ação previdenciária inscrito em precatório; e ii) se cabe o controle judicial, ex officio, da regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil*”.

Assim, diante da relevância nacional da questão e da pendência de julgamento vinculante a respeito da viabilidade de cessão de parcela considerável de créditos inscritos em precatório, revela-se presente a necessidade de nacionalização dos achados locais.

2 SÍNTESE DA NOTA TÉCNICA LOCAL

Nesta seção, ratificam-se os principais pontos identificados pelo CLISP que possuem relevância geral:

- **Características e riscos:**

A análise identificou que as operações de cessão envolvem, predominantemente, créditos previdenciários (maior volume), formalizadas tanto por instrumento particular quanto por escritura pública.

Os cessionários são, em sua maioria, pessoas jurídicas especializadas em negociação de créditos.

As taxas de deságio variam significativamente, com média de 31,32%, mas com casos extremos de deságio superior a 90%, indicando potencial vulnerabilidade do cedente e possível desproporção e abusividade nas transações.

Riscos identificados incluem:

- i) falta de informação adequada ao cedente sobre o valor real do crédito e as implicações da cessão;*
- ii) ausência de informações trazidas ao processo judicial sobre os parâmetros da cessão, dificultando eventual controle judicial;*

iii) potenciais conflitos de interesse, particularmente quando o cessionário é o próprio advogado do cedente;

iv) cessões realizadas antes da quantificação completa do crédito, gerando incerteza sobre o objeto da transação; e

v) possível aplicação inadequada de normas de proteção ao consumidor, pois uma vez operada a cessão de crédito do particular em favor de pessoas jurídicas especializadas, evidencia-se possível relação de consumo, com a consequente incidência das respectivas protetivas.

- **Perspectiva sistêmica:**

A análise deve considerar que as operações de cessão de créditos impactam diretamente a efetividade do sistema de pagamento de precatórios e a proteção dos credores originários.

A vulnerabilidade do cedente (frequentemente pessoa física em situação de necessidade financeira) contrasta com a sofisticação dos cessionários (pessoas jurídicas especializadas), justificando a aplicação de normas protetivas.

A implementação de controles judiciais adequados contribui para a integridade do sistema e para a confiança nas operações de mercado de créditos.

- **Diretrizes e caminhos propostos:**

A nota técnica local possui recomendações nos âmbitos normativo e processual.

No primeiro aspecto (normativo), sobressaem as seguintes recomendações:

i) incluir na Resolução CJF n. 822/2023 exigência de formalização da cessão por escritura pública, com identificação clara das partes e do objeto, conferindo maior segurança e confiabilidade às transações, consoante autorização prevista no art. 42, § 5º, da Resolução CNJ n. 303/2019; e

ii) estabelecer requisitos mínimos para a homologação de cessão de crédito inscrito em precatório, ou até mesmo modelo de contratos dessa natureza, a exemplo da identificação do valor do crédito cedido, sem prejuízo de limitar o número de cessões sucessivas, de modo a

viabilizar eventual análise judicial quanto a negócios abusivos sem ônus desmesurado para o Poder Judiciário;

Já sob o ângulo do procedimento judicial, sugere-se a adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outras a serem aferidas à luz das particularidades de cada caso:

- i)* analisar as cessões de crédito sob a ótica das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor quando o cessionário for pessoa jurídica especializada;
- ii)* exigir a identificação do valor do crédito objeto de cessão, o montante da transação e o percentual de deságio, de modo a viabilizar o controle judicial;
- iii)* em casos de dúvida sobre a higidez da avença, adotar mecanismos destinados a afastar eventuais irregularidades, tais como a intimação pessoal do suposto cedente ou do beneficiário original do requisitório, como dispõe a Resolução CNJ n. 303/2019;
- iv)* relativamente aos créditos de natureza previdenciária, diante da vulnerabilidade de parcela significativa dos beneficiários de prestações concedidas pelo INSS, avaliar se o percentual de deságio está em patamares razoáveis, presumindo-se a regularidade caso não supere 30% do valor do precatório;
- v)* verificar, se necessário, a existência de manifestação livre e informada de vontade quanto à aceitação do negócio, especialmente nos casos de cessões de crédito de requisições de pequeno valor, hipótese na qual deverá ser comprovado que o cedente tem ciência dos prazos para pagamento integral do requisitório;
- vi)* em cessões anteriores à quantificação do crédito, averiguar a abusividade levando em conta o valor atribuído à causa.

3 PROPOSIÇÕES NACIONAIS

Diante do quadro, formalizam-se as seguintes providências de âmbito nacional:

- a) Ratificação Formal** da Nota Técnica NI CLISP n. 27/2025, determinando que seus termos sejam de conhecimento de todos os Tribunais Regionais Federais e das Seções

Judiciárias da Justiça Federal, para observância nas decisões sobre cessão de créditos inscritos em precatórios e RPVs;

b) **Encaminhamento** da presente Nota Técnica ao Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do Tema Repetitivo n. 1.418, de modo a noticiar as informações colhidas para subsidiar a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça;

c) **Compartilhamento da presente Nota Técnica** com o Conselho Nacional de Justiça para discussão de eventuais políticas públicas relacionadas à efetividade do sistema de pagamento de precatórios e das cessões de crédito, considerando o papel normativo já realçado na Resolução CNJ n. 303/2019.



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br

NOTA TÉCNICA NI CLISP 27/2025



CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - CLISP

Assunto: Requisitos, procedimentos e limites da cessão de créditos inscritos em precatórios na Justiça Federal

Relatores: Juízes Federais Fernando Caldas Bivar Neto e Gabriel Hillen Albernaz Andrade

Revisor: Juiz Federal Igor Cabral Batista



I. INTRODUÇÃO

Esta Nota Técnica analisa e esclarece os requisitos e o procedimento para a cessão de créditos inscritos em precatórios ou constantes de requisições de pequeno valor (RPV), inclusive os de natureza previdenciária, balizando critérios para o controle jurisdicional destes negócios jurídicos, com escopo de subsidiar a atuação dos magistrados e das magistradas federais da Seção Judiciária de São Paulo.

Especificamente no que se refere à cessão de créditos previdenciários, há controvérsia quanto ao seu cabimento em razão do disposto na Lei n. 8.213/1991, art. 114 – questão objeto de análise pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal na [Nota Técnica n. 46/2014](#). Não obstante, tomar-se-á como pressuposto deste trabalho o cabimento da cessão, colocando-se o foco da análise em suas implicações, limitações e peculiaridades procedimentais.

Isto porque, na linha de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça[1], a jurisprudência das Turmas da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região admite a cessão de créditos previdenciários inscritos em precatório. Além disso, identificou-se um sensível incremento de cessões de crédito desta natureza ocorridas nos anos de 2024 e

2025, demonstrando que se trata de prática presente na realidade da 3ª Região, o que aconselha a realização de análise técnica da matéria.

A presente Nota Técnica abordará: *i)* o aspecto normativo da cessão de créditos inscritos em precatórios; *ii)* a natureza jurídica da relação entre cedente e cessionário; *iii)* a tipologia e as principais controvérsias fáticas sobre os limites da cessão de crédito; *iv)* a possibilidade e os limites do controle incidental da cessão de crédito; e *v)* sugestões para aperfeiçoamento da cessão de crédito no âmbito da Terceira Região.

II. CESSÃO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS

A cessão de crédito é espécie de transmissão voluntária de obrigações pela qual o sujeito ativo do vínculo, o credor, transmite a terceiro o direito subjetivo de crédito oponível ao sujeito passivo da obrigação, o devedor, dispensando-se a anuência deste. Trata-se de negócio jurídico através do qual se modifica a composição subjetiva da obrigação sem que o vínculo em si se extinga. Seu tratamento normativo básico está disposto no Código Civil, arts. 286 a 298.

O regime de precatórios, por sua vez, é aquele ao qual se submete o pagamento de obrigações de pagar quantia impostas às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital ou Municipais por força de decisão judicial transitada em julgado, e se caracteriza pela inscrição e ordenação dos créditos perante as respectivas Fazendas, com dotação orçamentária específica para seu atendimento em prazo assinado na própria Constituição - CRFB. Sua regulamentação básica está situada na CRFB, art. 100.

A Constituição, art. 100, §§ 13 e 14, autoriza a cessão de crédito inscrito em precatório, independentemente do consentimento do devedor, exigindo-se apenas a apresentação de petição em juízo e a comunicação ao ente federativo responsável pela satisfação da dívida[2].

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o Conselho da Justiça Federal - CJF regulamentaram a cessão de créditos inscritos em precatórios através, respectivamente, da Resolução CNJ n. 303/2019, e da Resolução CJF n. 822/2023. Destas normas extraem-se os seguintes pontos de interesse, sob uma perspectiva material e procedimental:

- i) a operacionalização da cessão de crédito inscrito em precatório deve ser processada perante o juízo da execução, a quem compete homologá-la ou rejeitá-la e adotar as medidas necessárias à comunicação da Presidência dos Tribunais e da entidade devedora a respeito da transferência (art. 20, §§ 1º a 3º, da Resolução CJF n. 822/2023);
- ii) a cessão de crédito envolvendo precatórios pode ser realizada, em regra, através de instrumento particular, não havendo obrigatoriedade de lavratura de escritura pública. Esta necessidade pode ser instituída por ato normativo específico do Tribunal (Resolução CNJ n. 303/2019, art. 42, § 5º), inexistente até o momento no âmbito da Justiça Federal;
- iii) a cessão não altera a natureza do crédito cedido e pode abranger parcelas alimentares, gozando o cessionário do regime de preferência previsto na CRFB, art. 100, § 1º (Resolução CNJ n. 303/2019, art. 42, § 1º, e STF, Tema n. 361 da Repercussão Geral); o regime de superpreferência instituído na CRFB, art. 100, § 2º não se aplica no caso cessão, ainda que o negócio ocorra após deferimento do pagamento nesta modalidade (Resolução CNJ n. 303/2019, art. 43, *caput*);
- iv) as contribuições previdenciárias, o imposto de renda e o recolhimento do FGTS não sofrem alterações em razão da cessão de crédito ou penhora, aplicando-se o regime jurídico-tributário na data do pagamento (Resolução CNJ n. 303/2019, art. 36);
- v) a cessão de crédito somente poderá versar sobre o valor disponível ao cedente, assim entendido o montante líquido após incidência de tributos, reserva de saldo para penhora ou cessão anterior, destaque de honorários contratuais e outras deduções (Resolução CJF n. 822/2023, art. 21).

Caso a homologação da cessão de crédito ocorra antes da elaboração do ofício requisitório:

- i) haverá mudança de beneficiário na requisição (art. 22, caput, da Resolução CJF n. 822/2023);

jurídicas distintas, gerando reiterada atuação da Justiça Federal para anotar sua regularidade; b) cessões para o próprio advogado da causa, com possível conflito de interesses entre a parte e o respectivo causídico; c) cessões anteriores à quantificação do crédito e por valor fixo, dificultando análise acerca de eventual abusividade; e d) questionamento da própria parte quanto à validade da cessão, indicando possível existência de fraudes.

III. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO

Embora a relação jurídica entre o credor do precatório e a entidade devedora tenha natureza pública, por se submeter a regime jurídico de direito público, aplicável ao pagamento de valores devidos pela Administração Pública reconhecidos mediante sentença judicial transitada em julgado, a transferência do crédito entre cedente e cessionário detém, em regra, contornos próprios de um negócio jurídico de direito privado.

Não é incomum que figurem como cessionários do negócio pessoas físicas ou jurídicas especializadas na aquisição de precatórios, fazendo da cessão um elemento de *empresa*. Há, nestas hipóteses, uma verdadeira *prestação de serviço*, comutando-se o adiantamento temporal do recebimento do valor pelo cedente por um deságio no valor total do crédito pago pelo cessionário[4].

De fato, o que se tem hoje é um verdadeiro *mercado de precatórios*, com surgimento e consolidação de diversos agentes econômicos especializados na compra destes ativos. Torna-se mais e mais comum que os créditos sejam cedidos não no contexto de um simples negócio jurídico entre pessoas físicas, nos moldes puramente civis, mas sim como elemento de uma atividade empresarial profissionalizada, que envolve estrutura societária específica, prospecção de clientes e aquisição massificada de créditos.

Esse cenário suscita a possibilidade de que as cessões de precatórios ocorram em um contexto de *relações de consumo*, qualificando-se o cessionário como fornecedor, o cedente como consumidor, e a própria atividade de compra de créditos como *serviço*, definido no Código de Defesa do Consumidor – CDC, art. 3, §2º.

Essa qualificação é determinante para o controle judicial de validade da cessão de créditos submetidos ao regime de precatórios, na medida em que as relações consumeristas acomodam um espaço de tutela judicial muito mais amplo do que as relações civis comuns, com escopo de atender à hipossuficiência e à vulnerabilidade que são características ao consumidor.

Os reflexos da presença da relação de consumo sobre o controle de validade da cessão serão vistos adiante, mas se relacionam principalmente com o cumprimento do dever de informação adequada do consumidor, e ao percentual de deságio do crédito cedido.

IV. CONTROLE JUDICIAL DE VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO

Tratando-se de negócio jurídico de direito privado, a validade da cessão deve ser reconduzida ao disposto no Código Civil, art. 104, que exige agente capaz, licitude e determinação do objeto, atendimento à forma prescrita ou não vedada em lei, bem como aos artigos que tratam da higidez da vontade expressada – erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão –, que proscrevem a fraude contra credores e o abuso de direito.

Além disso, nas hipóteses em que a relação jurídica for de consumo, deverão ser observados também os deveres negociais do fornecedor, dispostos no Código de Defesa do Consumidor, art. 6, bem como todas as outras disposições normativas de proteção ao consumidor, com especial ênfase às cláusulas abusivas contidas (art. 51).

Quanto aos requisitos de validade relacionados aos elementos do negócio jurídico – partes, objeto e forma – há alguns pontos a serem destacados.

No que se refere à capacidade das partes, deve ser observado apenas que a representação processual não dá ao representante poderes para ceder o crédito recebível pela parte a terceiros, devendo o instrumento de mandato outorgado prever de forma expressa poderes para fazê-lo, como exige o Código de Processo Civil, art. 105. Só assim poderá advogado atuar em nome da parte na celebração do negócio jurídico.

No que se refere à forma, em regra não há exigências impostas à cessão de créditos, que pode ser avençada livremente entre as partes. O Código Civil dispõe, entretanto, que a eficácia da cessão perante terceiros – dentre os quais

seu conteúdo, este é mais um indicativo de que a prática deve ser objeto de toda a diligência pelo magistrado oficiante no processo.

No que se refere aos vícios de consentimento da lesão e do estado de perigo, as preocupações não se limitam à aceitação de cessões de crédito cujo pagamento é iminente, tocando também na questão do deságio abusivo.

Partindo-se do pressuposto segundo o qual negócios jurídicos de cessão de crédito submetidos ao regime de precatórios são onerosos e têm pretensão de comutatividade, deságios abusivos incidentes sobre créditos submetidos ao regime de precatórios são capazes de erodir ou – no limite – dissolver o aspecto comutativo da avença, fazendo recair sobre o cedente prestação excessivamente onerosa. Veja-se que os dados colhidos junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região registram que cerca de 5% das cessões de crédito homologadas no exercício de 2025 envolviam um deságio superior a 70% do valor do crédito oponível ao ente público devedor.

Assim, esta necessidade de controle de ofício de eventual abusividade de cessões de crédito realizadas em contexto consumerista torna necessário que o instrumento escrito que formaliza a cessão realizada indique, de forma expressa, o valor originário do crédito e o valor dado em pagamento ao cedente pelo cessionário, medida não adotada em 17,50% das cessões homologadas no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região em 2025.

Por esta razão, entende-se que cessões de crédito ocorridas antes da quantificação do crédito devem ser tratadas com extremo cuidado, sendo necessário que se efetive um rígido controle de sua realização quando o negócio jurídico se revestir de natureza consumerista. Nessas hipóteses, a averiguação da abusividade deve ser feita levando em conta o adequado arbitramento do valor da causa, de forma a conferir estabilidade à projeção do valor do negócio e, consequentemente, de seu aspecto comutativo ao cedente, revelando-se, em princípio, inadequadas cessões que não permitam divisar juízo mínimo de correlação entre o deságio oferecido e o eventual proveito econômico.

Neste cenário, quanto mais longe o processo estiver de sua resolução final, mais insegura será essa projeção. Essa percepção é particularmente verdadeira quando se tratar de relações de trato sucessivo, como ocorre em benefícios previdenciários, uma vez que a incerteza quanto ao tempo de resolução definitiva do processo dialoga diretamente com a insegurança quanto ao valor futuro do crédito, que aumenta mensalmente com o acúmulo de parcelas vincendas.

Não se pretende aqui estabelecer parâmetros fixos e objetivos de deságio admissíveis em cessões de crédito de precatórios, civis ou consumeristas.

O que é possível fazer nesta sede é estabelecer zonas de certeza positiva^[6] – enunciando-se uma presunção de que o deságio médio registrado no exercício de 2025, próximo de 30% do valor do crédito, deve ser presumido válido e preservador da comutatividade negocial, sem prejuízo do controle do cumprimento do dever de informação pelo cessionário, tratado acima –, e zonas de certeza negativa, apontando-se que deságios que superem 70% do valor do crédito cedido devem ser analisados com cautela, ensejando recusa de homologação em casos abusivos, especialmente em se tratando de relação de consumo.

VI. RECOMENDAÇÕES

Diante das informações colhidas, evidencia-se a existência de espaço para debate acerca do aperfeiçoamento da sistemática atual da cessão de créditos inscritos em precatório.

Em termos normativos, buscando aperfeiçoar o regramento atualmente existente, pondera-se a necessidade de:

- i) avaliar a pertinência de exigir, mediante ato regulamentar do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ou do Conselho da Justiça Federal, escritura pública para a formalização de avenças dessa natureza, como autoriza o art. 42, § 5º, da Resolução CNJ n. 303/2019, procedimento que pode garantir autenticidade à intenção das partes em formalizar o respectivo negócio jurídico, inclusive com análise da escoreita manifestação de vontade pelo cedente, a exemplo do que já dispõe o Provimento CSM n. 2.735/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
- ii) estabelecer, por ato regulamentar do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ou do Conselho da Justiça Federal, requisitos mínimos para a homologação da cessão de crédito, a exemplo da identificação do valor do crédito cedido atualizado, da indicação do montante da transação e do respectivo deságio, sem prejuízo de limitar o número de cessões

